

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Crimes Praticados por Particular contra a Administração Pública Estrangeira (arts. 337-B a D do CP)

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO

Trata-se do conceito de FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO para fins penais.

Se você já estudou o conceito de FUNCIONÁRIO PÚBLICO (brasileiro) do artigo 327 do CP, não terá grandes novidades.

Veja o que diz o Código Penal:

Funcionário público estrangeiro

*Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública **em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.***

*Parágrafo único. **Equipara-se** a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função **em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.***

Trata-se de uma NORMA PENAL INTERPRETATIVA, ou seja, a própria lei penal interpretou o termo “funcionário público estrangeiro”.

Vocês observaram como o Código Penal não quis deixar muitas dúvidas. Considerou funcionário público ESTRANGEIRO quem exerce CARGO PÚBLICO, quem exerce EMPREGO PÚBLICO, quem exerce FUNÇÃO PÚBLICA **em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.**

É um conceito AMPLO que engloba até mesmo quem exerce cargo, emprego ou função pública de forma **TRANSITÓRIA**, ou seja, um empregado público contratado temporariamente, também são FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS para fins penais.

É uma definição tão AMPLA que alcança até mesmo quem exerce cargo, emprego ou função pública **SEM REMUNERAÇÃO.**

Além disso, é **FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO, por equiparação, QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.**

CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

Vamos lá.

Veja como o crime de “CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL” está tipificado no Código Penal:

Corrupção ativa em transação comercial internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Se você já estudou o crime de CORRUPÇÃO ATIVA (artigo 333 do CP) não muita diferença.

IMPORTANTE: não se tutela a administração pública estrangeira, não, isso cabe ao respectivo país estrangeiro tutelar.

O tipo penal visa proteger a *transação comercial internacional* que envolve o Brasil.

Preste ATENÇÃO nos “VERBOS” do crime de **CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL**: **OFERECER** ou **PROMETER** vantagem indevida a funcionário público (assim como no crime do artigo 333), no entanto, há um verbo diferente, **DAR**.

Importante frisar que o crime não é SIMPLEMENTE OFERECER, PROMETER ou DAR uma vantagem indevida a funcionário público. Exige-se que o PARTICULAR faça isso para o funcionário público **PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO relacionado à transação comercial internacional**.

Fique atento, pois não há o que se falar em CORRUPÇÃO PASSIVA no caso de aceitação do funcionário público estrangeiro. Não cabe ao Brasil punir esse funcionário público estrangeiro.

Por fim, como visto no tipo transcrito, há uma MAJORANTE DE PENA (aumentada de 1/3), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

Vamos lá.

Veja como o crime de “TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL” está tipificado no Código Penal:

Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

O tipo é muito semelhante com o crime de TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (artigo 332 do CP).

Comete o crime o PARTICULAR que SOLICITA, EXIGE, COBRA ou OBTÉM VANTAGEM (ou promessa de vantagem, para si ou para outrem) A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público **ESTRANGEIRO** no exercício da função pública, **relacionado a transação comercial internacional**.

A conduta que o Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA SOBRE ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO** visando uma **VANTAGEM** (*financeira ou não*).

O PARTICULAR faz alguém ter a FALSA IDEIA de que ele tem PODER PARA **INFLUENCIAR no ato praticado pelo funcionário público ESTRANGEIRO relacionado a transação comercial internacional**.

Veja que pena **SERÁ AUMENTADA DA METADE** se o PARTICULAR quando praticar o **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquela **VANTAGEM** será **DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO**.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;

Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.

Romanos 3:23,24

Resumo

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO

*Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública **em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro**.*

*Parágrafo único. **Equipara-se** a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função **em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais**.*

- FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO - CARGO PÚBLICO/EMPREGO PÚBLICO/FUNÇÃO PÚBLICA ==> **em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro**.
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO **POR EQUIPARAÇÃO** - CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO ==> **em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais**.

CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

Corrupção ativa em transação comercial internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

- **O tipo penal visa proteger a transação comercial internacional que envolve o Brasil.**
- Preste ATENÇÃO nos “VERBOS” do crime: **OFERECER, PROMETER** ou **DAR (dar não é conduta da corrupção ativa do artigo 333).**
- o PARTICULAR deve OFERECER, PROMETER ou DAR a vantagem indevida ao funcionário público com o intuito de que o tal funcionário venha a **PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO relacionado à transação comercial internacional.**
- **MAJORANTE DE PENA (aumentada de 1/3):** se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

Vamos lá.

Veja como o crime de “TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL” está tipificado no Código Penal:

Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

O tipo é muito semelhante com o crime de TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (artigo 332 do CP).

Comete o crime o PARTICULAR que SOLICITA, EXIGE, COBRA ou OBTÉM VANTAGEM (ou promessa de vantagem, para si ou para outrem) A PRETEXTO DE INFLUIR EM ATO PRATICADO por funcionário público **ESTRANGEIRO** no exercício da função pública, **relacionado a transação comercial internacional.**

A conduta que o Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA** SOBRE ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO visando uma **VANTAGEM (financeira ou não).**

O PARTICULAR faz alguém ter a **FALSA IDEIA** de que ele tem PODER PARA **INFLUENCIAR no ato praticado pelo funcionário público ESTRANGEIRO relacionado a transação comercial internacional.**

Veja que pena **SERÁ AUMENTADA DA METADE** se o PARTICULAR quando praticar o **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquela **VANTAGEM** será **DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTRANGEIRO.**

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
